

מסורת הש"ס

(א) [ב"ב טז.], (ב) [שם וסבט לה: מגילה יז: חולין ט. לב.], (ג) [ב"ב קמד., ד] שם קל"א: (ד) [שם קמד., ו] בבת: ב"ב הירקמא. חמינא, (ו) [נשל"י יג' ושי"ג], (ח) לקמן סג: (ט) [לקמן סב: סג:], (י) [שם לב: וסב:], (יא) [ומספתא פ"א הי"א], (יג) [לקמן טט. בי"ג לו.], (יד) [ג'ל זכות. מרלה כהן], (יז) [נ"ע' חות' יומא ט: ד"ה ר' יהודה וע' היטב חוס' יומא מ: סוף ד"ה עשהו וחוסי' שבעות כה. ד"ה ושמואל], (טו) [בב"ה בדף יא: כל האומר],

→

תורה אור השלם

- עשרי ב"רשים ימשול ועבד לזה לאיש מלחה. משלי כב ו

→

גליון הש"ס

גמ' א"ה חייב באחריותו. ע' בריטבי"ל קידושין דף מג ע"ה ד"ה מ"ל קסנר: תוס' פ"ח ולא פש גביה ב'ו' רמבנשיה אין נאמן. ע' ב"ב דף קטע פ"א מ"ה' חור ואמר:

→

הגהות הב"ח

(א) גמ' למר' ארעא בטסקא בנאפי מרי ארעא:

→

לעזי רש"י

ק"ט. מעיל.

→

מוסף תוספות

א. שטענ' תחלה בחשבון. חוס' ב"ב קטב. ד"ה חור. ב. משום דאין דרך אדם להודות עד שיכריזו שחבטו יפה. חוס' הלא"ה. [ומהיו דוקא דשעבד נפשיה במעמד שליטתן בפני עדים אבל בינו לביתם נאמן כיון דאיכא מיגו, דכל שלא בפני עדים לא דייק שפיר. שטות קממוט.]. ועי' חוס' ב"ב קטב. ד"ה חור. ג. דמה שהיה אומר שלא ליתן. משום. חוס' הלא"ה. ד. [ו]ואומר לא נחתיבתי כלום. חוס' הלא"ה. ה. וטעמא דמקריעת הנוד לדבריהם קא"ל. חוס' הלא"ה. ו. [ו]דו"ה'פ. דביו"ע הולך כוכי היכא. חוס' הלא"ה. ז. דליכא לימיר מיגו. חוס' הלא"ה. [ש]ל המפקח. חב"א. חוס' הלא"ה [עש"ז].

→

פסקי רי"ד

אמר ליה רב לרב אחא ברדלא קבא דמוריקא אית לי בכך יהיבה לפלוני באפיח קאמינא לך דלא הדרנא בי ממלכי דאי בעי מצי הדר ביה פי דקס"ד שהיה מבטיוחו מכלל יחזור בו להכי מתמה מכלל דאי בעי מצי הדר ביה ה"א ליה דברים הללו לא נתנו לחזרה פי' שאינו יכול לחזור בו כיון שאמר לו במעמד שליטתן ואחא לאשמעי' דאפי' במכתה מועטת אי אמר במעמד שליטתן קנה ואי לא לא קנה: הנהו גיגאי דעבי' חושבנא בהדי הדרי' פש חמש איסתרי גבי חור מנייהו אמרי ליה היבינהו למריה דארעא בטסקא באפיח מריה ארעא

וקנו מנייה לטוף אול ועבד חושבנא בין ידיה לנפשיה לא פש גבייהו ולא מידי פי' ונודע הרבר שטענ' בחשבונם שהם היו מורידו לו אחת ודר ביה אזוי לקמיה דרב נחמן וא"ל מאי אעביד לך חדא דאמר רב הונא אמר רב ועוד הא קני מינך א"א רבא אטו האי מי קאמר לא יהיבנא דליכא בגאי קאמר א"ל א"כ קנין בטעות הוא וכל קנין בטעות חוזר: איתמר הולך מנה לפלוני שאני חייב לו רב אמר חייב באחריותו פי' חייב המשלח הוה באחריות אם יאנסו מיד שליח זה שהיה לא צוור המלוה ששלחנו לו ע"י זה ואם בא לחזור ולומר החזירם לי שלא יאנסו ממך בדרך אינו חוזר ואע"ג דאמר מסתפינא דלמא מיתנס באורחא אי נמי לא מהמיננא לך ומסתפינא לך דלמא שמתט ואכלת להו אפי"ה אינו יכול לחזור בו בכיון דהייב ליה אידענא לאמטוטיה ניהליה והימניה תו לא מצי למיהדר ביה ושמואל אמר מתוך שחייב באחריותו אם בא לחזור חוזר לימא בהא קמפלגי דמר סבר הולך כוכי דמי ומר סבר לא כוכי דמי פי' לימא בהולך פליגי אי דמי כוכי אי לא כי בתן אשכחון בכותנ' [לעיל יא:]: דכוכי דמי לימא בהולך פליגי אי דמי כוכי כי היכי דאמרי' בתן או לא. ואי ק' ואפי' אי סבר שמואל דהולך לאו כוכי דמי אמאי יכול לחזור בו לא יהא אלא הוא כעצמו תופש בשביל המלוה הא קי"ל התופש לב"ח קנה. תשובה הא אמרן לעיל גבי תופש לבעל חוב דאי אמר מסתפינא דילמא מתנסי באורחא אי נמי דלמא שמתט ואכלת להו עעתייה טענה והכא אי אמרי' כוכי דמי אין טענתו טענה. לא דכ"ע הולך כוכי דמי והכא בהא קמפלגי דמר סבר אמרינן גמר ומר סבר לא אמרינן מגו פי' בלישנא דהולך כ"ע לא פליגי דהכי משמע הולך כמו תן ואילו אמר גבי עבד נמי

בזה"ל הנאה דקא משפניא.
האי מלוה לגבי האי ממלוה ישנה

למלוה חדשה ונזח לו לדחות הפרעון ומן ארון: גמרי. השתא

בשעת אמירה: **ומשעביד נפשיה.**
בלב שלם להאי וימיתיק מקמא:

כגון הני דבי צר אלישיב.
אם היה מקבל זה אדם חזק שאינו ממתינ

כגון הני דבי צר אלישיב כו':

כהלכתא בלא טעמא.
כאילו קבלה

משה הלכה מסניי שאין צריך לתת

לו טעם: **אפיטרופיא.**
להכניס

והולצי'ל. ואע"פ שכתבו לה בלשון

מתנה לא קנאמן ואין טעם בדבר

אלא כך תקנו והפקד ב"ד הפקר:

בבית.
בית מיוחד שאינו דר זה

אלא עשאו לו לבית חמנות: **בנאפי**

קאמינא
לך ולא הדרנא בי.

השתא ס"ד דהכי אמר ליה בפניו

אני מבטיחך שלא אחזור בי: ופרכינן

מכלל דאי בעי למיהדר מני מיהדר.

במתני: **ה"ק דברים הללו נו'.**

כיון דבנאפיה קאמינא לך דמיתביה

ניהליה תו לא מצי הדרנא בי:

הא אמרה רב חדא וימנא.
ולמה

ליה למימר דלא מצינא הדרנא:

הני מילי.
דנעינן בפניו: **מתנה**

מרוכב.
כגון מנה: **קמ"ל**
להכי

אלטריך למימר בנאפי קאמינא לך

לאשמועינן דקנא דמוריקא דמתנה

מועטת היא בעיא נמי בנאפיה:

גיגאי.
בעלי גיגה מוכרי ירק:

איספסיי וזוי.
סילעי מדינה. סתם

איספסיי סלע כזרי. איספסיי וזוי סלע

מדינה שמינית שסלע כזרי דהיינו חצי

דינר: **בנאפי מרי.**
אלאמרו ליה קאי כלומר

אמרו לי זה בנאפי מרי ארעא יבצינהו

ניהליה למרי ארעא: **חייב המשלח**

הזה:
באחריותו. אם יאנסו מיד שליח

זה: ואם צא לחזור.
ולומר החזירם

לי שמא יאנסו ממך בדרך אינו

חוזר: רב סבר הולך כוכי דמי.

הלכך אינו חוזר ומיהו חייב

באחריותו שהמלוה לא כוהוה למוסרם

לזה:
ה"ג דל"ע הולך **כוכי**

דמי.
כלומר בעלמא הולך כוכי

דמי ואם היו במתנה דליכא אחריות

מודה שמואל דאינו חוזר:
שמואל

סבר אמרינן מגו מתוך שחייב

באחריות אם צא לחזור חוזר:
הולך

סן.
כלומר אחד מכל לשונות הללו:

לימא ליה.
האי משלח: אין רלונו.

שם מפקיד:
שיא פקדוני ציד אחר.

דהכי קני' לקמן בפירק שלישי (דף

טז.) **וכיון דאין רלונו אשתכח דחוב**

הוא לו ואין חצין לו ללדס אלא

בפניו ואמאי אינו חוזר האי לאו

י' וזי הוא: כשהותקו.
משלח זה:

כפין.
בפקדון דאין סהדי דניחא

ליה לבעליו שינא מתחת ידו:

כרנלי.
קו"ט בעל"ז: **אשרפא.**

הקפה שנקן כרנלים בנאשראי לתת

לו המעות לזמן קצות:
נקני מינך.

אונסא דלורחא דאי מיתנסקי מינך

לא ליהדר למוצען:
אמר לנו אין.

כן אעשה:
שפיר ענדס.
שלא

שיעבדת עמלך על חסנ ותהיה עזד.

ולתן לישנא גרים שפיר ענדת דלא

שית נפשך עזד לזה לאיש מלוה:

ל"ה גרים שפיר ענדס עזד לזה לאיש

המביא גמ' פרק ראשון גיטין

יד. עין משפט ונר מצוה

פ**ר** א מיי' פ"ו מה'ל' זמיה ה'ל' ד סמג עשין פב
ט**ו**ש"ע ח"מ סומן רמו ספיף יב
ט**ו**ש"ע א"ה"ע סומן קו ספיף א:

פ**ה** ב מיי' שס ה'ל' טו סמג שס
ט**ו**ש"ע א"ה"ע סו' נט ספיף א:

ג [ונוש"ע ח"מ' סו' קבו ספיף ח:]

פ**ו** ד מיי' פט"ו מה'ל' מברכה ה'ל' ב סמג
לאין קע ונוש"ע ח"מ שומן רלכ ספיף א:

פ**ו** ה ו מיי' פט"ו מה'ל' מלוה ה'ל' ב [פ"ד מה'ל' זמיה ה'ל'יד' סמג עשין דז
ט**ו**ש"ע ח"מ סומן קבס ספיף א:

פ**ה** ז מיי' פ"א מה'ל' שמירות ה'ל' א סמג
עשין פט ונוש"ע שס:

פ**ה** ח מיי' שס ונוש"ע שס ספיף ב [נפ"ע רלג ספי' ז]:

→

מוסף רש"י

כהלכתא בלא טעמא. הס תקנו לת דברים חף על פי שאינו דין מורה כי דמה ומזה הס (ב"ב קסד.). לא עשאה אלא אפיטרופיא. דלמן ספדי דלא עקר נאמן הנגיס ולא נמסין אלא שיכדוה הנגיס מתוך שאולקין על דיה (שם) דלומר דשעת הוה דלאן אדם מיתא לת ציו וטמן לת הכל לאשמו, ולא נמסין אלא לעשותה לאוטורופא כדי שיתקין לה ציו כבוד משום דלוקי אבוינו נכסי בנשותה לפירסם מהס כפי אומד דעתה והיו כפופים לה, ומני לה מהס מלת שאני דשנינו רכנן כהלכתא בלא טעמא, דדברי נגואה הם, לפי שאנו נמתיקין משמנו בשטר כהדיא דמתן לה הכל, ליתן אחר חומד דעמנו (שם קל"א). המשיא אשה לבנו גדול בבית קטאר. הן לאומי הניח, ומקמת חכמים היא לכבוד התקן, שגגלי הדבר נשאת אשה ואין מקום לדור קנה. ראה לעיל יג א. אמר רב חייב באחריותו. שהרי לא כוזה המלוה לשלחו (דקסו ז.).

→

פסקי רי"ד (המשך)

הולך גט שחזור זה לעבדי כיון דליכא מיגו אינו יכול לחזור בו והכא משום מגו אמר שמואל דיוכל לחזור ופי' המורה דכ"ע הולך כוכי דמי ואם היה במתנה דליכא אחריות מודה שמואל דאינו חוזר ואינו ג"ל דהא לקמן אמרינן דלגבי מתנה לא אמרינן הולך כוכי דמי ואע"ג דקי"ל הלכת כשמואל בדיני הא הילכת כרב דאמרין גמאי כותיה דרב הולך מנה לפלוני שאני חייב לו תן מנה לפלוני שאני חייב לו והולך מנה לפלוני חייב לו שיש לו ביד חייב באחריותו ואם בא לחזור אינו חוזר. פי' לא דמי חייב באחריותו דפקדון לחייב באחריותו דמלוה דאילו גבי מלוה אי מנינס הדיא מנה באורחא חייב הלוה באחריותו עד דמטי ליד המלוה וכי"ש אי כפר ביה שליח ואילו פקדון דוקא אי כפר ביה שליח אין

אם בן נתת דברך לשיעורין.
מה ששקה ע"פ הקונטרס בפי"ק דקידושין (דף י"ב.) גבי בנתיה דר' ינאי דקפדון אמרקבא דדינרי מפורש בקידושין: **כהלכתא בלא מעב.**
פי' מה שמועיל לקנות אצל טעם תקנו שלא יטריך לנרות ולעשות קניינים ובהכוחם נכסיו לאשמו משום דלא צדיק לצריה ויהיז לאחריני ואין דרך לעשות כן אלא לחלק לה כבוד ולמנוחה אפיטרופיא ומשיא אשה לבנו כשהאז מסיר כל מה שיש לו מן הבית סמכא עליה דעתא דבן כדמפרש בפי' מי שמת (ב"ב ד' ד' קמד.). **אבל מתנה מועטת בו'.**
ואי"ת הא נמי שמעי' לה דלומר

רב בפירק הזהב (ב"מ מט.). דברים אין צהן משום חיסור אמנה ומדמי התם מתנה מועטת למכר דליכא מעות צהדי דברים וי"ל דהלא שאומר נלפדק או לנצל חוב שיתן לו סלקא דעמין דקני טפי מכשאמר מתנה אני ונתן לך: **ול"א פש גביה ולא מידי.**
פר"ח וכן ר"ת שחיו בעלי דינין מודים לו^א או היה הדבר ידוע בעדות צדורה דלא פש גביה מידי ומשמע מדצריהס^ב * דמנפשיה אין נאמן לומר טועמיה במה שהודיתי אע"ג דלית ליה מיגו דאי בעי אמר חורמי ופרעמי^ב וכן משמע מהא דמתן בשבעות (דף לה:) מנה לי צידך אמר ליה הן למחר אמר ליה מנה לי אם אמר נתמתי לך פטור אין לך צידי חייב ומפרש טעמא בפי"ק דצבא בתרא (דף ו.) משום דכל האומר לא לוימי כחומר לא ספרעמי דמי ואמאי לא מסימין לומר לו אין לך צידי שטעימין שהייתי צבור להיות חייב ואיני חייב כלום מיגו דאי בעי אמר פרעמי אחי"כ אלא משמע דבמגו לא מסימין לומר שטעם: **חדא דאמר רב הונא בו'.**
ר"נ סלקא דעמינא^א שיהי חוזר ב'ו^א

ולא משום דלא פש גביה דמידי: **ויבר סבר הולך ר'א בובי דמי.**
והשתא צבור שאזותו טעם שאומר שמואל מתוך שחייב באחריותו חוזר לא עיקר טעם הוה וכה"ג אשכחן (לקמן דף כה.) בזה"ל דהלוקח י"ן מצין הכומיס דמעיקרא בעי למימר דטעמא דרבי יהודה משום דלית ליה צריה אע"ג דקמני (שם טז.) אמרו לו לר' מנאי אי אתה מודה שצ"ק יצקע הנוז כו'^א וכהנה רבות י:י) **ל"א דב"ע הולך בובי.**
פי' כקונטרס ואם היו במתנה דליכא אחריות מודה שמואל דאינו חוזר ואין נראה דבמתנה אין הולך כוכי כדפרישית לעיל (דף יב.ט.) אלא י"ל^א דכשפטרו מלוה מן האחריות^א אינו צגט שחזרו

לסוף אישתמיט' אהו.
משמע דנדין לא היו יכולין לכופו להחזיר אע"ג דלא הוחזקו כפרנים היינו משום דאמת היה שהוא שלוחו^א ולא מני אמר אין רלונו שיא פקדוני ציד אחר: הא

כלי:
אמר

נמי שמשתי ואכליה חייב (השליח) [המשלח] באחריותו אבל (פקדון) אילו איתניס באורחא פטור אם יש עדים בדבר כדקימא לן בפי' המפקיד (לו:): דאע"ג דק"ל שומר שמטר לשומר חייב משום דאי"ל אנת מהימנא ליה בשבועה האין לי מהימן לי בשבועה. ח"מ היכא דליכא עדים שגאנס וצריך שבועתו של זה אבל היכא דאיכא עדים שגאנס מיד שומר שני פטור שומר ראשון כאתנן בפי' המפקיד (לה:): השוכר פרה מחבירו והשאלה לאחר ומתה כדריכה ישבע השוכר שמתה כדריכה והשואל משלם לשוכר מה שישבע השוכר כגון שראה בעיניו שמתה כדריכה וז"ה אם יש עדים בדבר אבל ודאי אם אין עדים בדבר חייב השולח ואינו נפטור בשבועה של שליח משום דאי"ל בעל הפקדון את מהימנא לי בשבועה היאך לא מהימן לי בשבועה אי נמי י"ל גם במנה של פקדון חייב באחריותו ואעפ"י שיש עדים שגאנס בדרך משום דאי"ל בעל הפקדון מי הרשך לשלחו לי בדרך הלכך פשיעה היא אצלו שבודאי אילו נאנס בעיר ביד שומר שני פטור אבל בדרך חייב מפני שלא היה לו לשלחו אלא לעבכו בידו עד שיבא הל(ה)ה ויטלנו או שישלח שליח ששלחנו לו ויקבל עליו אחריות הדרך ואפי"ה אם בא לחזור אינו חוזר שכבר זכה השליח בעבדו בעל הפקדון בענין זה שיהיה אחריותו עליו וזה פשע לעצמו שמסר לו ושוכו אינו יכול לחזור בו. ומקשה פקדון לימא ליה אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר פי' כדקי"ל לקמן בפי' ג' (כט.). ואע"ג דקי"ל (ב"מ לו:): שומר שמסר לשומר חייב ולא מפסידי בעל הפקדון בידיה אפי"ה כיון דהוא נאמן אצלו ופקדון כל היכא דקאי בריאותה דמריה קאי קפדי הוא אם ישלחנו לו ביד אחר ולא דמי למלוה דלהוצאה נתנה שהוא שחם אם ישלחנו לו ובהא דאחריות על המשלח אבל בפקדון קפיד וכיון דקפיד נמצא שחוב הוא לו ואין חבין לאדם אלא בפניו ואמאי אינו חוזר לא הוה זכות הוא אמר ר' זירא כשהוחזק כפרן פי' שהוחזק המשלח זה כפרן